

ZAŁĄCZNIK: PRODUKTY TESTOWE I PREMIEROWE

Regulamin obsługi produktów testowych, demonstracyjnych i premierowych.

ZAŁĄCZNIK NR 16 REGULAMIN PRODUKTÓW TESTOWYCH I PREMIEROWYCH FIXON

Pole	Treść
Nazwa dokumentu	Regulamin Produktów Testowych i Premierowych FIXON
Wersja	[•]
Data przekazania Partnerowi	[•]
Partner	[pełna nazwa Partnera]
Dostawca	FIXON IRYNA MUKOSII
Pośrednik	JHB FAMILY sp. z o.o.
Podstawa stosowania	Program Partnerski FIXON / Karta Partnera / Karta Uprawnienia Strategicznego / Karta Centrum Demonstracyjnego

§ 1. CEL I CHARAKTER REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady udostępniania, prezentowania, testowania, sprzedaży, raportowania i rozliczania produktów testowych oraz produktów premierowych FIXON przekazywanych Partnerowi w ramach Programu Partnerskiego FIXON.
2. Regulamin ma zastosowanie do produktów oznaczonych jako narzędzia testowe, produkty demonstracyjne, produkty premierowe, produkty przedpremierowe, próbki rynkowe, produkty wdrożeniowe oraz inne produkty przekazane Partnerowi w celu testowania, prezentacji, walidacji sprzedażowej lub ograniczonego wprowadzenia do obrotu.
3. Regulamin nie przenosi na Partnera własności produktów testowych, premierowych, demonstracyjnych ani ekspozycyjnych, chyba że w odrębnym dokumencie wyraźnie wskazano inaczej.

§ 2. DEFINICJE ROBOCZE

Pojęcie	Znaczenie
Produkt testowy	produkt przekazany Partnerowi w celu demonstracji, sprawdzenia przez klienta, użycia pokazowego, zebrania opinii albo wsparcia sprzedaży bez zakładania jego bieżącej sprzedaży z magazynu Partnera.
Produkt premierowy	produkt wprowadzany do oferty FIXON po raz pierwszy albo w nowej wersji, udostępniany wybranym Partnerom przed pełnym wdrożeniem do standardowej dystrybucji.
Produkt przedpremierowy	produkt pozostający przed pełnym zatwierdzeniem katalogowym, przekazywany w celu testu rynkowego, demonstracji lub zebrania informacji zwrotnej.
Użytkowanie demonstracyjne	krótkotrwałe użycie produktu w warunkach pokazowych lub kontrolowanych, mające zaprezentować funkcję produktu bez trwałego przekazania go klientowi.
Test klienta	czasowe umożliwienie klientowi sprawdzenia produktu, jeżeli zostało to dopuszczone przez Dostawcę lub Pośrednika w odniesieniu do danego produktu.
Feedback	informacja zwrotna dotycząca jakości produktu, ergonomii, użyteczności, zainteresowania klientów, zastrzeżeń technicznych, sugestii zmian lub potencjału sprzedażowego.

§ 3. PRZEKAZANIE PRODUKTÓW TESTOWYCH I PREMIEROWYCH

1. Produkty testowe i premierowe są przekazywane Partnerowi na podstawie Protokołu Przekazania, Karty Partnera, Karty Uprawnienia Strategicznego, Karty Centrum Demonstracyjnego albo innego dokumentu wskazującego zakres, liczbę, wartość i przeznaczenie produktów.
2. Dokument przekazania powinien wskazywać co najmniej nazwę produktu, ilość, wartość katalogową, status produktu, przeznaczenie, miejsce używania, osobę odpowiedzialną po stronie Partnera oraz ewentualne ograniczenia w zakresie sprzedaży, testowania lub publikowania materiałów.
3. Partner zobowiązuje się przechowywać produkty w sposób zabezpieczający je przed utratą, uszkodzeniem, nieuprawnionym użyciem oraz pomyleniem z produktami handlowymi.
4. Produkty testowe i premierowe powinny być oznaczone w ewidencji Partnera oddzielnie od produktów sprzedanych, produktów magazynu startowego, produktów objętych wsparciem magazynowym oraz produktów zakupionych przez Partnera.

§ 4. ZASADY UŻYWANIA I PREZENTACJI

1. Partner może używać produktów testowych i premierowych wyłącznie w celu zgodnym z ich statusem, w szczególności do prezentacji klientom, demonstracji działania, testów sprzedażowych, szkoleń handlowców, pokazów terenowych albo zebrania informacji zwrotnej.

2. Partner nie może używać produktu w sposób mogący powodować jego nadmierne zużycie, uszkodzenie, utratę wartości handlowej, błędną ocenę jakości albo wprowadzenie klienta w błąd co do przeznaczenia produktu.
3. Przy prezentowaniu produktów Partner powinien komunikować ich status zgodnie z informacją przekazaną przez FIXON, w szczególności odróżniać produkt dostępny w sprzedaży od produktu testowego, premierowego lub przedpremierowego.
4. Partner nie może deklarować parametrów, gwarancji, terminów dostępności, wariantów produkcyjnych ani warunków handlowych niepotwierdzonych w aktualnych materiałach FIXON albo przez Pośrednika.

§ 5. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW TESTOWYCH I PREMIEROWYCH

1. Produkt testowy, demonstracyjny lub premierowy może zostać sprzedany klientowi wyłącznie wtedy, gdy jego sprzedaż została dopuszczona przez Dostawcę, Pośrednika albo właściwy dokument programowy.
2. Jeżeli sprzedaż produktu testowego jest dopuszczona, rozliczenie następuje według ceny i zasad wskazanych w Cenniku, Karcie Partnera, Karcie Uprawnienia Strategicznego, Protokole Przekazania albo indywidualnej decyzji Dostawcy.
3. Produkt premierowy może być objęty ograniczeniem sprzedaży do określonego kanału, terytorium, grupy klientów, Centrum Demonstracyjnego, Partnera Strategicznego albo okresu pierwszeństwa. Partner nie może rozszerzać tego zakresu bez zgody Dostawcy.
4. Jeżeli produkt testowy lub premierowy zostanie sprzedany bez wymaganej zgody, Partner może zostać obciążony jego pełną wartością katalogową, kosztami dostawy, kosztami odtworzenia ekspozycji oraz innymi kosztami powstałymi wskutek nieuprawnionego działania.

§ 6. PRODUKTY PREMIEROWE I KOMUNIKACJA RYNKOWA

1. INFORMACJE O PRODUKCIE PREMIEROWYM, PRZEDPREMIEROWYM LUB WDROŻENIOWYM MOGĄ BYĆ PUBLIKOWANE PRZEZ PARTNERA WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE ZATWIERDZONYM PRZEZ FIXON.

2. Partner nie może publikować zdjęć, filmów, parametrów, cen, terminów wprowadzenia, porównań z konkurencją ani zapowiedzi dostępności produktu premierowego bez wcześniejszego potwierdzenia ich treści przez Dostawcę lub Pośrednika.
3. Komunikacja sprzedażowa produktu premierowego powinna podkreślać jego funkcję, zastosowanie i wartość dla wykonawcy, bez składania obietnic niepotwierdzonych testami, dokumentacją lub materiałami FIXON.

4. Jeżeli Partner uczestniczy w powstaniu nowego produktu albo zgłosił istotny wkład w jego rozwój, zakres pierwszeństwa, wyłączności premierowej lub komunikacji rynkowej określa Karta Uprawnienia Strategicznego albo inny dokument indywidualny.

§ 7. FEEDBACK I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1. Partner korzystający z produktów testowych lub premierowych zobowiązuje się przekazywać Dostawcy lub Pośrednikowi informacje zwrotne z rynku, w szczególności dotyczące zainteresowania klientów, pytań sprzedażowych, zastrzeżeń technicznych, sposobu używania produktu, reakcji wykonawców, potencjalnych zmian konstrukcyjnych oraz barier zakupowych.
2. Feedback powinien być przekazywany w formie dokumentowej, w szczególności pocztą elektroniczną, w raporcie miesięcznym, formularzu informacji zwrotnej albo innym uzgodnionym kanałem.
3. Brak przekazywania informacji zwrotnej może stanowić podstawę do ograniczenia dostępu Partnera do produktów testowych, premierowych, wyłączności premierowej, dodatkowej ekspozycji albo kolejnych wdrożeń produktowych.

§ 8. USZKODZENIE, UTRATA I ZUŻYCIE

1. Normalne zużycie produktu wynikające z prawidłowego użycia demonstracyjnego nie obciąża Partnera, o ile produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami niniejszego Regulaminu.
2. Partner odpowiada za uszkodzenie, utratę, zniszczenie, zagubienie albo nieuprawnione przekazanie produktu testowego lub premierowego, jeżeli nastąpiło z jego winy, winy jego pracowników, przedstawicieli, placówek, podwykonawców albo osób, którym umożliwił korzystanie z produktu.
3. Produkty testowe, demonstracyjne lub ekspozycyjne uszkodzone albo utracone z winy Partnera mogą zostać rozliczone według 50% ceny katalogowej brutto, chyba że dokument przekazania albo indywidualne ustalenia stanowią inaczej.
4. Produkty premierowe, przedpremierowe lub szczególne produkty wdrożeniowe mogą zostać rozliczone według pełnej wartości katalogowej albo wartości odtworzeniowej, jeżeli charakter produktu, ograniczona dostępność albo zakres szkody to uzasadnia.

§ 9. ZWROT PRODUKTÓW

1. Dostawca lub Pośrednik może wezwać Partnera do zwrotu produktu testowego lub premierowego po zakończeniu testów, zakończeniu kampanii, cofnięciu uprawnienia, zakończeniu współpracy, aktualizacji wersji produktu albo w innym uzasadnionym przypadku.
2. Zwrot powinien nastąpić w terminie wskazanym w wezwaniu, w stanie odpowiadającym prawidłowemu użyciu demonstracyjnemu, z kompletem elementów, akcesoriów, opakowań i dokumentów, o ile zostały przekazane.

3. W przypadku braku zwrotu w terminie Dostawca może obciążyć Partnera wartością produktu, kosztami transportu, kosztami odtworzenia ekspozycji oraz innymi uzasadnionymi kosztami wynikającymi z braku zwrotu.

§ 10. EWIDENCJA I RAPORTOWANIE

Rodzaj produktu	Zakres ewidencji / raportowania
Produkty testowe	nazwa, ilość, miejsce przechowywania, osoba odpowiedzialna, użycie, stan, feedback, uszkodzenia lub utraty.
Produkty premierowe	status wdrożenia, zakres prezentacji, zainteresowanie klientów, sprzedaż, zapytania, zastrzeżenia, rekomendacje rynkowe.
Produkty demonstracyjne	liczba prezentacji, wydarzenia, klienci kierowani do demonstracji, stan techniczny, potrzeby uzupełnienia.
Produkty sprzedane	data sprzedaży, ilość, cena, rabat, klient lub kanał, rozliczenie, ewentualne reklamacje.

Partner ujmuje produkty testowe, premierowe, demonstracyjne i ekspozycyjne w raporcie miesięcznym albo w innym formularzu wskazanym przez Dostawcę lub Pośrednika, jeżeli ich status, użycie, sprzedaż, utrata, uszkodzenie albo zwrot ma wpływ na rozliczenia, stany magazynowe, ekspozycję lub ocenę współpracy.

§ 11. TABELA PRZEKAZANYCH PRODUKTÓW TESTOWYCH I PREMIEROWYCH

Lp.	Nazwa produktu	Status	Ilość	Wartość katalogowa brutto	Miejsce / placówka	Osoba odpowiedzialna	Termin zwrotu / przeglądu	Uwagi
1.	[•]	testowy / premierowy / demonstracyjny	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
2.	[•]	testowy / premierowy / demonstracyjny	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
3.	[•]	testowy / premierowy / demonstracyjny	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]

§ 12. ZASTRZEŻENIA I ZATWIERDZENIE DOKUMENTU

Dokument zostaje przekazany Partnerowi w ramach Programu Partnerskiego FIXON. Partner może zgłosić zastrzeżenia do treści dokumentu w terminie 7 dni od dnia jego dostarczenia. Brak zgłoszenia zastrzeżeń w tym terminie oznacza przyjęcie dokumentu do wiadomości i stosowania w ramach bieżącej współpracy. Jeżeli Partner zgłosi zastrzeżenia, Strony wyjaśniają treść dokumentu, usuwają rozbieżności albo przygotowują końcową uzgodnioną wersję dokumentu. Końcowa wersja dokumentu, do którego zgłoszono zastrzeżenia, wymaga zatwierdzenia przez obie Strony w formie podpisów osobistych albo podpisów elektronicznych zaakceptowanych przez Strony, chyba że Strony wyraźnie uzgodnią inną formę zatwierdzenia w korespondencji dokumentowej.

PODPISY / ZATWIERDZENIE KOŃCOWEJ WERSJI

Strona	Dane	Podpis
Dostawca	FIXON IRYNA MUKOSII	data, podpis / podpis elektroniczny
Pośrednik	JHB FAMILY sp. z o.o.	data, podpis / podpis elektroniczny
Partner	[pełna nazwa Partnera]	data, podpis / podpis elektroniczny